МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 07 дугаар сарын 09 № 2/37 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Д.СУМЪЯАБАЗАР ТАНАА

Комисст Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн иргэн, ахмад настан С.Тогоохүү болон нэр бүхий ахмад настнуудаас "... бага хурлаас хорооны даргаар сонгогдон ажилладаг боловч орон нутгийн сонгуулийн дараа Засаг дарга нар ахмадын хорооны дарга нарыг хурал, сонгууль хийлгүйгээр Засаг даргын захирамжаар чөлөөлж, өөрсдийн хамаарал бүхий намын хүнээ томилох зэрэг албан тушаалын байдлаа ашиглан ахмадуудын хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчиж, ялгаварлан гадуурхах хууль бус үйлдлийг удаа дараа гаргаж байна" гэх гомдлыг ирүүлсэн.

Монголын ахмадын холбооны 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн ээлжит 7 дугаар чуулганаас баталсан Ахмадын холбооны дүрмийн 1.1-д "Монголын ахмадын холбоо нь ахмад настны нийтлэг эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг улсын хэмжээнд төлөөлж, нийгэмд үйлчилдэг Үндэсний хэмжээний төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээд мөн" болохыг тодорхойлж, мөн дүрмийн 8.3-т "энэ дүрмийн 4.2, 4.3-т заасан ахмадын байгууллагын "Бага хурал", "Ахмад настны нийтийн хурал"-аас Ахмадын хороо, зөвлөлийн дарга болон тэргүүлэгчдийг сонгоно" гэж заасан байна.

Гэтэл зарим дүүргийн Засаг дарга нар ахмадын холбооны үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцож, даргыг нь томилж, чөлөөлөх явдал гарч байна. Тухайлбал, Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга Н.Баярмөнхийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Б/03 дугаар захирамжаар тус дүүргийн ахмадын хорооны даргыг орон тооны ажлаас нь чөлөөлсөн байна. Мөн дээрх гомдолд дурдсан асуудлаар ахмад настан С.Тогоохүү 2018 онд Нийслэлийн Засаг даргад гомдол гаргаж байсан байх бөгөөд Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 03/2423 дугаар албан бичгээр "...тус хорооны даргыг сонгох томилох асуудал нь тухайн хорооны Бага хурал болох дээд шатны ахмадын хорооны даргын бүрэн эрх байх тул уг асуудалд төрийн байгууллагаас оролцохгүй байх нь зүйтэйг анхаарч ажиллана уу" гэх хариуг Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга Х.Болормаад хүргүүлсэн байна.

Ахмад настны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэгт "Ахмад настны олонхийн нийтлэг эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах, нийгэмд үйлчилдэг, үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагыг улсын төсвөөс, түүний салбар, нэгжийг тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвөөс санхүүжүүлнэ.", мөн зүйлийн 15.2 дахь хэсэгт "энэ хуульд заасан ахмад настны талаархи төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын гүйцэтгэх зарим чиг үүргийг ахмад настны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж, төсөл, арга хэмжээний зардлыг санхүүжүүлж болно.", мөн хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5 дахь хэсэгт бүх шатны Засаг дарга ахмад настныг дэмжих талаарх үүргийг хуульчилсан байх ба дүүргийн Засаг дарга нар харьяалах нутаг дэвсгэрт нь үйл ажиллагаа явуулж буй Ахмадын хорооны удирдлагыг томилж, чөлөөлөх эрх хэмжээг хуулиар олгоогүй байна.

152100129

Иймд ахмад настны нийтлэг эрх ашиг сонирхлыг хүндэтгэн, үл ялгаварлах зарчмыг баримтлан ахмадын хороо, зөвлөлийн дарга нарыг томилох, чөлөөлөх зэрэг үйл ажиллагаанд төр хөндлөнгөөс оролцохгүй байх талаар дүүргийн Засаг дарга нарт чиглэл болгохыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийнхээ дагуу зөвлөж байна.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу ажлын 14 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ